东莞麻涌深粮物流有限公司筒仓清仓作业“12·1”一般窒息事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 4 月

目 录

一、 事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 2
（二）事故相关单位安全管理情况 7
（三）事故发生经过 9
（四）事故现场情况 9
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 11
（六）其他情况 11
二、事故应急处置及评估情况 11
（一）事故信息接报及响应情况 11
（二）事故现场应急处置情况 12
（三）事故善后情况 12
（四）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析 13
（一）直接原因分析 13
（二）事故相关技术勘察与分析情况 14
（三）其他可能因素排除 16
（四）间接原因分析 16
四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况 17
（一）有关事故单位 17
（二）有关监管单位 18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 19
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 19
（二）建议移送司法机关处理人员 20
（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 20
（四）其他处理建议 24
六、事故主要教训 25
七、事故整改和防范措施 26
（一）举一反三，强化安全管理 26
（二）加强协作，深化安全监管 27

2023年12月1日上午9时05分许，东莞市深粮物流有限公司租用位于东莞市麻涌镇漳澎村新港南路12号的东莞市国际食品产业园开发有限公司的筒仓发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币142万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2023年12月4日依法成立了由麻涌镇副镇长杨正杰为组长，镇应急管理分局、公安分局、人力资源和社会保障分局、总工会等相关单位人员组成的东莞麻涌深粮物流有限公司筒仓清仓作业“12·1”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，基本查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，东莞麻涌深粮物流有限公司筒仓清仓作业“12·1”一般窒息事故是一起作业人员安全意识淡薄，作业过程中未正确佩戴劳动防护用品；企业未落实安全生产主体责任，对从业人员安全生产教育和培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，对作业现场危险因素辨识不到位，未采取相应的管控措施，未及时发现并消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.事故发生单位及相关人员概况

（1）东莞市深粮物流有限公司（以下简称东莞深粮公司），类型：有限责任公司（国有控股），法定代表人：黎红球；统一社会信用代码：91441900073476720G，成立日期：2013 年 5 月 15 日；住所：东莞市麻涌镇漳澎村新港南路 8 号，经营范围：集装箱和散杂货仓储及其他配套服务；集装箱和散杂货运输；生产：食品（粮油）、饲料及饲料添加剂；粮食收购；批发、零售：预包装食品（粮油）、散装食品（粮油），饲料及饲料添加剂；港口经营、港口钢材件杂货装卸；道路货物运输；水路运输，水路运输服务；粮油仓储；互联网信息服务；粮油、饲料质检技术服务；酒店管理；实业投资；市场经营管理；供应链管理服务；国际货运代理、国内货运代理；报关代理、报检代理；物业管理、物业租赁；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。从业人员 120 人。该公司是涉事筒仓 SL5311 的承租单位和实际使用单位。

（2）东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称东莞食品产业园公司），类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：万红艳；统一社会信用代码：914419007536989687；成立日期：2003 年 9 月 11 日；住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港南路 12 号；经营范围：园区开发；道路货物运输；水路运输；食品生产（粮油）；饲料

生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、零售；预包装食品（粮油）、散装食品（粮油）；港口经营；船舶管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。从业人员20人。该单位为事发筒仓SL5311的权属单位。

经调查，东莞食品产业园公司为东莞深粮公司的全资子公司，双方于2023年1月12日签订了《东莞市深粮物流有限公司粮食装卸存储合同》，合同有效期至2023年12月31日，东莞食品产业园公司将名下筒仓出租给东莞深粮公司使用，日常由东莞深粮公司对筒仓实施统一使用和管理。

（3）东莞市伟胜服务装卸有限公司（以下简称东莞伟胜公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：黄伟文；统一社会信用代码：91441900753679417A；成立日期：2003年9月1日；住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌港中路10号111室；经营范围：货物装卸服务（不含道路运输）、劳动交流、信息咨询、就业指导；劳务派遣服务、劳务承包、清洁服务、职业介绍（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司是东莞深粮公司库区范围内清扫、清筒等生产辅助业务工作的承包单位，双方于2023年4月20日签订了《东莞市深粮物流有限公司粮食装卸辅助服务项目外包合同》与《东莞市深粮物流有限公司业务承包安全管理协议》，合同期限自2023年5月1日起至2024年4月30日。

（4）黎红球，男，汉族，广东省深圳市人，中共党员。

黎红球于2021年2月受集团公司（深圳市粮食集团有限公司[1]）委派至东莞深粮公司兼任法定代表人、董事长及主要负责人。

（5）黄伟文，男，汉族，广东省龙川县人。黄伟文于2003年9月在东莞市麻涌镇注册成立东莞伟胜公司，并担任公司的法定代表人和总经理，负责公司的全面工作。

（6）黄伟贤，男，汉族，广东省惠州市人。黄伟贤于2010年6月入职东莞伟胜公司，担任公司的安全管理人员，负责东莞伟胜公司在东莞深粮公司承包业务的全面工作。

（7）黄祥荣，男，汉族，湖南省安化县人。黄祥荣于2016年入职东莞伟胜公司，主要负责东莞深粮公司的清仓和卫生清洁等工作。事发当天，其为东莞伟胜公司派往东莞深粮公司清仓作业现场的监护人员。

（8）罗永锋，男，汉族，湖南省永州市人。罗永锋于2016年2月入职东莞深粮公司，2019年8月担任公司的安全经理，主要负责公司日常的安全生产管理工作。

（9）杨沛良，男，汉族，广东省东莞市人。杨沛良于2022年7月入职东莞深粮公司，担任公司的安全主管，主要负责公司日常的安全检查和消防安全工作。事发当天，其为东莞深粮公司派往清仓作业现场的安全管理人员。

（10）吉家奎，男，汉族，湖南省沅陵县人。吉家奎于

[1]深圳市粮食集团有限公司，类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：祝俊明；统一社会信用代码：914403001921739171；成立日期：1984年05月28日；住所：深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座13楼；经营范围：一般经营项目：粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应；粮油及制品经营及加工（由分支机构经营）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；投资粮油、饲料物流项目；开办粮油、饲料交易市场（含电子商务市场）（市场执照另办）；仓储（由分支机构经营）；自有物业的开发、经营、管理；为酒店提供管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；电子商务及信息化建设；粮食流通服务。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。该公司为深圳市深粮控股股份有限公司的全资子公司，持有东莞深粮公司51%股份。

2018 年 12 月入职东莞深粮公司，担任机电作业部的操作工，主要负责筒仓区的现场操作。事发当天，其为东莞深粮公司派往清仓作业现场的监护人员。

（11）黄青云（本起事故死者），男，汉族，湖南省安化县人。黄青云于 2020 年 12 月入职东莞伟胜公司，主要负责东莞深粮公司的清仓和卫生清洁等工作。事发当天，其为清仓作业人员。

2.东莞食品产业园公司事故筒仓基本概况

（1）事发筒仓建设于东莞食品产业园公司地块内，2019 年 12 月完成建设，2020 年 3 月正式投入使用，是该公司仓储物流配送中心 CDE 仓 EPC 项目 E1 区内的大直径筒仓，公司内部编号为 SL5311（图 1）。2012 年 10 月 8 日，东莞食品产业园公司取得《中华人民共和国国有土地使用证》；2018 年 3 月 26 日，东莞食品产业园公司取得《中华人民共和国建设用地规划许可证》；2019 年 1 月 28 日，东莞食品产业园公司取得《中华人民共和国建设工程规划许可证》；2023 年 5 月 26 日，东莞食品产业园公司取得《东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证书》。



图 1 涉事 SL5311 筒仓

（2）SL5311 筒仓占地面积 449.644 平方米，建筑高度 49.6 米，内径 23 米，仓体为圆柱形，仓底为圆锥形，钢筋混凝土结构，通风方式：地上笼通风，总仓容量 10000 吨，该筒仓属于有限空间[2]，清仓入口位于筒仓二楼。该筒仓共有 5 个出粮口，分别是位于仓底的 1 个主出粮口、2 个辅助出粮口及位于筒仓两边的侧壁出粮口。其中，主出粮口和侧壁出粮口采用气动闸门加手动闸门双保险的方式控制闭合；辅助出粮口采用手动闸门控制闭合。事故发生在 SL5311 筒仓的辅助出粮口（图 2）。

[2]《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（2015 年修正）》第二条第二款：本规定所称有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。



图 2 SL5311 筒仓仓底出粮口

经调查，涉事 SL5311 筒仓事发当天存有小麦余粮，按照东莞深粮公司的出货计划，需要把该筒仓内的余粮提前清理干净，为后续储存新进粮食做准备，故东莞深粮公司通知东莞伟胜公司相关人员于事发当天进行清仓作业[3]。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.东莞深粮公司有制定该公司《全员安全生产责任制》《安全生产考核奖惩制度》《安全教育培训制度》《安全排查、治理制度》《危险作业安全管理制度》《安全生产操作规程》《安全生产应急预案》《有限空间管理制度》《空仓清理操作规程》等规章制度与规程，有对本公司从业人员及外包从业人员（包括黄祥荣和死者黄青云等）进行安全生产教育和培训，有定期开展安全隐患排查治理和应急演练，有

[3]经调查，参与清仓作业人员共 5 人，分别为东莞深粮公司当班安全员、当班操作员共 2 人，东莞伟胜公司 3 人（其中 2 人为作业人员，1 人为辅助人员）；作业流程大致如下：①机电作业部当班操作人员根据清仓计划于清仓当天早上打开筒仓上方换气口与筒仓内部风管进行通风换气（约 1-3 小时）；②作业前，由当班操作员进行气体检测并开具《有限空间作业审批表》；③当班安全员检查核实气体检测结果和现场作业环境，并拍照反馈至公司微信群；④当班操作员把审批表分别呈机电作业部安全员、机电作业部经理和公司安全经理审批，审批人员根据微信群反馈情况进行审批；⑤审批通过后，当班安全员检查确认作业人员劳动防护用品和通讯、照明等设备佩戴情况；⑥检查确认后，人员开始进仓作业。

落实危险作业安全现场监管，有对从业人员进行作业前安全技术交底和风险告知等。经查，东莞深粮公司未按规定对SL5311筒仓清仓作业制定作业方案，未明确有限空间作业人员及其安全职责；安全隐患排查治理工作不力，对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除SL5311筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的事故隐患。

2.东莞伟胜公司安全生产主体责任不落实，未按规定建立安全生产全员责任制，未科学完整制定安全生产管理制度，未定期开展隐患排查治理和组织应急演练，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，台账内容记录不详实，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不到位。

3.东莞食品产业园公司有制定该公司《全员安全生产责任制》《安全生产考核奖惩制度》《安全教育培训制度》《安全排查、治理制度》《危险作业安全管理制度》《安全生产操作规程》《安全生产应急预案》等规章制度与规程。经调查，东莞食品产业园公司将筒仓出租给东莞深粮公司使用，双方有签订《粮食装卸存储合同》，但未签订专门的安全生产管理协议或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未

定期对承租单位进行安全检查。

（三）事故发生经过

根据事发现场监控，并结合相关谈话笔录，调查组还原了事发经过，具体如下：2023 年 12 月 1 日上午 8 时 47 分许，SL5311 筒仓有限空间作业审批通过，杨沛良在作业现场检查确认筒仓气体检测情况、作业人员劳动防护用品和安全防范措施落实情况后，黄青云进入仓内开始清仓作业；9 时 02 分 16 秒，黄祥荣来到 SL5311 仓底并爬上涉事辅助出粮口手闸操作平台开始打开手闸；9 时 05 分 36 秒，涉事辅助出粮口操作平台下方开始出现扬尘（此时手闸被黄祥荣打开，黄青云跌落至辅助出粮溜管内，导致产生扬尘。据黄祥荣本人谈话笔录承认，其知晓在打开手闸时，黄青云仍在仓内进行作业）；9 时 08 分 24 秒，吉家奎获悉仓内作业人员掉进辅助出粮溜管内，故从仓外跑到溜管旁查看情况；9 时 27 分 04 秒，东莞深粮公司有关人员携带工具来到现场，对溜管盖板进行拆卸；9 时 33 分 35 秒，黄青云被救出并抬到 SL5311 筒仓外地坪上进行心肺复苏抢救。

（四）事故现场情况

1.涉事 SL5311 筒仓入仓门口位于该筒仓的二楼（图 3），门口护栏上绑有清仓作业时使用的安全绳（图 4）。



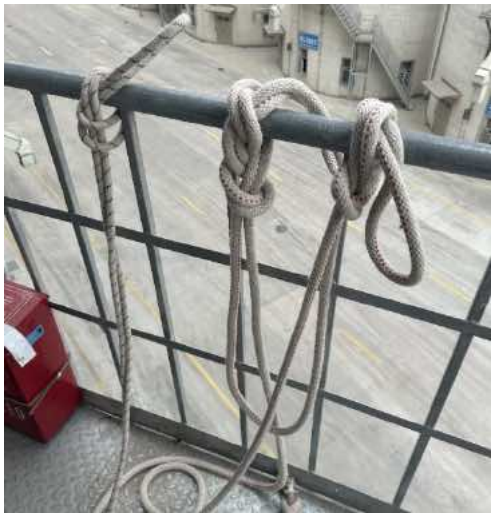


图 3 SL5311 筒仓入口　　图 4 安全绳固定位置

2.涉事 SL5311 筒仓入口处张贴有有限空间作业安全告知牌（图 5）。



图 5 筒仓入口有限空间告知牌

3.涉事出粮管口手闸处搭建有金属操作平台，手闸下方通过一段方形金属管连接到仓底的皮带输送机。事发后，救援人员将方管盖板（尺寸：0.5 米×1.4 米）拆除并把掩埋在管内的黄青云救出，管内小麦溢出，散落一地（图 6、7）。



图 6、7 黄青云被救出位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.本次事故造成黄青云 1 人死亡，东莞市人民医院于 2023 年 12 月 2 日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，黄青云的死亡原因为机械性窒息。

2.经统计，本次事故造成的直接经济损失约人民币 142 万元。

（六）其他情况

事故发生当天，未遇突发强降雨、台风、强对流天气及地震、地质灾害等自然灾害，也无因厂房地势、周边风险、厂房坍塌、突发停电等引发的事故灾害。无出现有毒气体、化学毒物污染水源、环境情况。事故发生后，未出现恶意炒作、不良社会舆论。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 12 月 1 日 9 时 40 分许，麻涌镇应急指挥中心接 110 报警电话，称位于麻涌镇漳澎村的东莞市深粮物流有限

公司发生一起人员受伤事故。麻涌镇应急管理分局值班员接报后立即向应急分局领导及镇领导汇报，带班领导马上组织人员赶到事故现场调查处理。12 月 2 日上午 10 时 37 分许，伤者（黄青云）经东莞市人民医院抢救无效死亡。麻涌应急管理分局及时将相关情况报送至市应急管理局值班室。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 12 月 1 日上午 9 时 08 分 24 秒，吉家奎从仓外跑到溜管旁查看情况；9 时 10 分 10 秒，杨沛良爬上操作平台查看情况；9 时 13 分 12 秒，东莞深粮公司相关人员来到仓底了解情况并安排救援；9 时 27 分许，东莞深粮公司相关人员拆卸出粮溜管盖板进行救援；9 时 33 分许，伤者（黄青云）被救出并抬到筒仓外空地上进行心肺复苏抢救，现场人员同时拨打 120 救护电话；9 时 45 分许，120 救护车到达现场并把伤者（黄青云）送往东莞市水乡中心医院抢救；当天 12 时许，伤者被转送至东莞市人民医院作进一步救治；2023 年 12 月 2 日上午 10 时 37 分许，伤者（黄青云）经东莞市人民医院抢救无效死亡。

接报事故后，麻涌镇立即启动应急预案，应急、公安、医院、漳澎村委会等单位到达现场进行处置，并及时向市应急管理局报告事故情况；控制事故现场，对相关人员进行问询，督促涉事企业做好伤者救治和家属安抚工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，东莞伟胜公司、东莞深粮公司和东莞食品产业园公司积极与死者家属沟通协调，经过调解与死者家属达成一致意见，签署了《三方协议书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，麻涌镇立刻启动工贸行业生产安全事故应急预案，第一时间组织有关部门、有关人员赶赴事故现场开展救援、应急处置工作。本次事故未引发衍生事故，未造成社会恐慌、骚乱，未引发负面不良舆论。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.黄祥荣在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位及东莞深粮公司的安全生产规章制度和安全操作规程[4]，在清仓人员未撤出仓外的情况下贸然打开辅助出粮口手闸[5]，致使在仓内作业的黄青云随小麦一同坠入下方溜管内。

2.黄青云安全意识淡薄，未严格落实自身岗位安全责任，未遵守安全生产规章制度和操作规程，在仓内作业前，未认真观察仓内情况、选择安全的站位进行作业[6]；在仓内作业

[4]东莞伟胜公司《清仓安全操作规程》第六点第⑨项：仓内有人作业时禁止开料门放料。

东莞深粮公司《有限空间作业审批表》--有限空间施工作业安全措施第6点：是清仓的，进入仓内粮面检查和异常粮情处理的，要确保仓底各出粮口闸门关闭，防止粮堆埋人。

[5]东莞深粮公司《有限空间作业安全告知书》第6点：锥底清理过多物料需要开机放料时，清仓人员和清仓工具必须先撤至仓外，然后才开机放料，清完积料后，必须先关上出仓闸门，清仓人员才能再次进入仓内作业。

[6]结合相关人员的调查询问笔录，黄青云于2020年12月开始在东莞深粮公司进行筒仓清仓作业，对筒仓辅助出粮管等结构相对熟悉，且黄青云有对事发当天的《有限空间作业安全告知书》签名确认，根据《有限空间作业安全告知书》第4点：进入仓内清仓前，要认真观察仓内积料的分布情况，确定清理顺序，看清物料流向，选择安全的站位后才进行作业的有关规定，黄青云在仓内作业时存在未认真观察情况，且未选择避开辅助出粮口的安全站位进行作业的情形。

时，私自解除身上的安全绳[7]，导致自身随辅助出粮管内的小麦一同坠入下方的溜管内。

（二）事故相关技术勘察与分析情况

2023 年 12 月 8 日，事故调查组聘请专家对事故现场进行勘察和技术分析，情况如下：

1.事发辅助出粮口经金属圆管连接至仓外约 0.6 米的位置安装有方形手闸（图 8），尺寸为 0.5 米×0.5 米，手闸工作原理为手动旋转圆盘，带动螺纹杆把方形管道内的挡板推出至闭合位置，达到拦截粮食的目的。据吉家奎和杨沛良等人反映，事发时，涉事辅助出粮口手闸为打开状态；事发后，因防止救援过程中仓内余粮继续从涉事辅助出粮口流入溜管，故现场人员把手闸关闭。



图 8 涉事辅助出粮口手闸在事发后已被关闭

2.事发具体位置位于 SL5311 筒仓内壁的一个辅助出粮

[7]东莞深粮公司《有限空间作业审批表》--有限空间施工作业安全措施第 3 点：清仓人员必须佩戴好劳动防护用品（衣服、安全鞋、防尘口罩、安全带、安全绳、报警仪等）和使用防爆工具（防爆灯、铜铲、扫把等）。

口处（图 9），该出粮口为金属圆管结构，直径 0.5 米，管口与筒仓内壁持平，且无盖板。调查组结合专家现场勘察及相关谈话笔录分析，事发时涉事仓内管口至手闸间的管段被小麦填充，管口被覆盖，仓内环境昏暗且扬尘较大，难以确定出粮口的具体位置，黄青云站在出粮口上进行作业时，仓外手闸被打开，从而导致出粮管内的小麦下坠，黄青云随小麦一同跌入出粮溜管内。



图 9　SL5311 筒仓内的辅助出粮口

3.结合相关谈话笔录和检查事发当天清仓作业人员使用劳动防护用品情况了解到，进仓作业前，杨沛良对作业人员的劳动防护用品和通讯设备佩戴情况进行了检查确认（图 10）。事发时，作业人员佩戴有安全帽、防尘口罩、五点式安全带、安全绳、头灯、对讲机和气体检测仪。



图 10 清仓人员劳动防护用品佩戴情况

4.安全绳连接方式为一头采取锁扣与作业人员身上的安全带连接，另一头绑在进仓门口的护栏上。事发当天黄青云被救出时，安全绳未与其身上的安全带有效连接，安全绳锁扣完整，无损坏（图 11、12）。





图 11、12 事发当天黄青云使用的安全绳

（三）其他可能因素排除

事故调查组结合事故现场勘查、相关视频资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.东莞深粮公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定对SL5311清仓作业制定作业方案，未明确有限空间作业人员及其安全职责[8]；安全隐患排查治理工作不力，对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除SL5311筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的事故隐患。

2.东莞伟胜公司安全生产主体责任不落实，未按规定建立安全生产全员责任制，未科学完整制定安全生产管理制度，未定期开展隐患排查治理和组织应急演练，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，台账内容记录不详实，未保证从业人员（黄青云、黄祥荣）具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，未向从业人员（黄青云、黄祥荣）如实告知作业过程中存在出粮口手闸被误开而引发事故的危险因素、防范措施以及事故应急措施，监督、教育从业人员（黄青云）按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题与履职情况

（一）有关事故单位

1.东莞深粮公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定对SL5311清仓作业制定作业方案，未明确有限空间作业人员及其安全职责；安全隐患排查治理工作不力，对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施，未及时发现

[8]《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（2015年修正）》第八条：工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。 第九条：工贸企业应当按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责。

并消除SL5311筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的事故隐患。

2.东莞伟胜公司安全生产主体责任不落实，未按规定建立安全生产全员责任制，未科学完整制定安全生产管理制度，未定期开展隐患排查治理和组织应急演练，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，台账内容记录不详实，未保证从业人员（黄青云、黄祥荣）具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能，未向从业人员（黄青云、黄祥荣）如实告知作业过程中存在出粮口手闸被误开而引发事故的危险因素、防范措施以及事故应急措施，监督、教育从业人员（黄青云）按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不到位。

3.东莞食品产业园公司未与承租单位东莞深粮公司签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对承租单位进行安全检查。

（二）有关监管单位

1.东莞市应急管理局麻涌分局，作为麻涌镇辖区内危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸行业领域安全监管部门，2023年至事故发生前，监督检查企业947家次，检查过程中发现隐患677项，已整改677项，下达责令限期整改指令共326次，作出暂时停产停业整顿指令2次，接收危险作业报备736次，实施作业现场监管736次，对存在违法行为的企业进行立案查处，共计57宗，累计处罚金额112.59万元。期间对

东莞深粮公司相关单位开展监督检查3次，组织全镇有限空间企业负责人和安全工作具体负责人开展大型专项作业安全培训及应急救援演练1次。

2.东莞市人力资源和社会保障局麻涌分局，作为麻涌镇辖区劳务派遣行业领域安全监管单位，负责该行业日常巡查和安全生产宣传工作。2023年至事故发生前，检查监督劳务派遣单位146家次，检查发现隐患5项，已整改5项，对存在违法用工行为的劳务派遣单位发出限期改正指令共3次，行政处罚2宗，累计处罚金额2万元。期间对东莞伟胜公司巡查6次，排查隐患1项，已整改隐患1项。

3.东莞市麻涌镇漳澎村村民委员会，作为东莞深粮公司及东莞食品产业园公司的属地监管单位，负责辖区内日常巡查、安全监督整治和安全生产宣传。2023年至事故发生前，检查企业314次，排查隐患154项，已整改隐患154项，接收危险作业报备161次，开展作业现场监管161次，其中东莞深粮公司有限空间作业报备18次，实施现场检查18次。期间对东莞深粮公司及东莞食品产业园公司巡查12次，发现隐患3项，已整改3项。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

黄青云安全意识淡薄，未严格落实自身岗位安全责任，未遵守安全生产规章制度和操作规程，进入仓内清仓前未认真观察仓内情况、选择安全的站位进行作业；作业时私自解除身上的安全绳，使自身在辅助出粮管内的小麦下坠时，随

小麦一同跌入出粮溜管内导致事故的发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

黄祥荣，男，群众，时任东莞伟胜公司清仓工人。在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位或用人单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在清仓人员未撤出仓外的情况下贸然打开辅助出粮口手闸，导致事故发生，涉嫌犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对有关责任单位的行政处罚建议

（1）东莞深粮公司安全生产主体责任落实不到位，未按规定对SL5311清仓作业制定作业方案，未明确有限空间作业人员及其安全职责；安全隐患排查治理工作不力，对作业现场安全风险辨识不足，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除SL5311筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有责任，违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（2015年修正）》第八条、第九条和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（2）东莞伟胜公司安全生产主体责任不落实，未按规

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

定建立安全生产全员责任制，未科学完整制定安全生产管理制度，未定期开展隐患排查治理和组织应急演练，对从业人员的安全生产教育和培训流于形式，台账内容记录不详实，未保证从业人员（黄青云、黄祥荣）具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未向从业人员（黄青云、黄祥荣）如实告知作业过程中存在出粮口手闸被误开而引发事故的危险因素、防范措施以及事故应急措施，监督、教育从业人员（黄青云）按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品不到位，导致事故发生，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[10]、第二十八条第一款[11]、第四十一条第二款[12]、第四十四条第一款[13]、第四十五条[14]和第八十一条[15]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（3）东莞食品产业园公司将筒仓出租给东莞深粮公司使用，双方虽有签订《粮食装卸存储合同》，但并未签订专

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

门的安全生产管理协议或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未定期对承租单位进行安全检查，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[16]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.对有关责任人员的行政处罚建议

（1）黎红球，男，中共党员，现任东莞深粮公司法定代表人兼主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除 SL5311 筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[17]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（2）黄伟文，男，群众，现任东莞伟胜公司法定代表人兼主要负责人，负责公司的全面工作。黄伟文未落实企业主要负责人安全生产工作职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除 SL5311 筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的生产安全事故隐患，导致事故

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

发生，对事故负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[18]和第（五）项[19]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（3）黄伟贤，男，群众，现任东莞伟胜公司安全管理人员，负责公司在东莞深粮公司承包业务的全面工作。黄伟贤未落实企业安全生产管理人员职责，组织开展本单位安全生产教育和培训工作不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；检查本单位的安全生产工作不力，未及时排查SL5311筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[20]和第（五）项[21]的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（4）罗永锋，男，群众，现任东莞深粮公司安全经理，负责公司日常安全生产管理工作，其安全生产管理人员职责落实不到位，检查本单位的安全生产状况不力，未及时排查SL5311筒仓辅助出粮口手闸在作业过程中能被随意打开的生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

项的规定，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.吉家奎，男，群众，现任东莞深粮公司机电作业部操作工。吉家奎作为事发当天清仓作业的现场监护人员，未严格落实岗位职责，在清仓作业时离开作业现场，监护工作落实不到位，违反有限空间作业安全管理和监督暂行规定，建议由东莞深粮公司对其进行内部处理。

2.杨沛良，男，群众，现任东莞深粮公司安全主管。杨沛良作为事发当天清仓作业现场的安全管理人员，在清仓作业前，对作业现场危险因素辨识不到位，未及时排查辅助出粮口手闸能被随意打开的安全隐患；作业过程中未对外包从业人员实施有效安全监管，未及时制止和纠正作业人员（黄祥荣）贸然打开手闸和（黄青云）私自解除安全绳等违反操作规程的行为，建议由东莞深粮公司对其进行内部处理。

3.建议由麻涌镇安全生产分管领导约谈东莞深粮公司主要负责人，要求其深刻吸取该起事故教训，必须严格履行安全生产主体责任，切实加强有限空间作业等危险作业的作业审批和现场监管；要求其必须严格落实外包单位安全管理，督促做好外包从业人员的安全生产教育和培训工作。

4.建议由麻涌镇安全生产分管领导约谈东莞食品产业园公司主要负责人，要求其严格落实安全生产主体责任，对承租单位的安全生产工作加强统一协调、管理，并定期进行安全检查。

5.建议由麻涌镇安全生产分管领导约谈麻涌镇应急管理

分局主要负责人，督促其深入分析辖区企业安全管理存在的问题漏洞和薄弱环节，持续深化危险作业安全监管，堵塞安全漏洞，加强事故警示与安全生产宣传教育，引导企业吸取教训，引以为戒。

6.建议由麻涌镇安全生产分管领导约谈麻涌镇人力资源和社会保障分局负责人，督促行业主管部门切实加强职责范围内的安全生产监督管理工作，强化劳务派遣单位的安全教育培训监督和宣传工作，规范劳务派遣人员安全管理，防范类似事故发生。

7.建议由麻涌镇安全生产分管领导约谈漳澎村分管安全生产副书记，督促其切实履行属地监管责任，认真分析辖区安全生产状况，加强监督巡查力度与频次，强化危险作业管控。

8.建议由麻涌镇安委办主任、麻涌镇应急管理分局局长约谈东莞伟胜公司主要负责人，要求其严格履行安全生产主体责任，重视安全生产投入，强化安全生产教育和培训，结合实际制定安全生产应急救援预案并定期组织应急演练，切实提高从业人员的安全意识和专业操作技能。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

本起事故暴露出部分企业重生产经营轻安全防范、主体责任不落实的问题，安全生产责任制有待加强；从业人员安全意识淡薄，安全生产教育和培训应付了事，效果不佳，未

能确保自身具备必要的安全生产知识和熟悉有关的安全生产规章制度及安全操作规程；企业风险管控和隐患排查治理不到位，对作业现场危险因素辨识、评估不充分，危险作业现场安全监管不力，安全防范措施落实不到位；用人单位对外包作业的安全监管和外包从业人员的安全生产教育培训力度不够，未能有效落实危险作业报备及现场监管工作。

七、事故整改和防范措施

（一）举一反三，强化安全管理

1.东莞伟胜公司要认真吸取本次事故教训，强化安全生产主体责任，**一是**要推动落实全员安全生产责任制，明确岗位职责，要科学建立和完善安全生产管理制度和安全操作规程，深化安全管理；**二是**要强对化从业人员的安全生产教育和培训，制定切实可行的安全生产教育和培训计划并加以实施，确保从业人员经考核合格后方可上岗作业，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的规章制度和安全操作规程；**三是**要强化危险作业监管，定期开展专项安全培训与应急演练，提升从业人员的安全意识和专业操作能力。

2.东莞深粮公司要严格执行安全生产有关法律法规的规定，**一是**要加强危险作业安全管理，制定有针对性的作业方案与应急救援预案，明确作业人员职责，强化作业现场安全监管，深化危险作业报备和班前警示制度，切实做好危险作业提前报备和作业前的安全技术交底与安全告知；**二是**要加强外包作业安全管理，将外包从业人员纳入统一管理，强化外包从业人员的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育

和培训；**三是**要深化安全风险分级管控制度，认真落实事故隐患排查治理工作，切实做好作业场所危险辨识，及时制定管控措施。

3.东莞食品产业园公司要强化安全生产主体责任，迅速与承租单位补充完善专门的安全生产管理协议，明晰各方安全管理职责，制定可行的安全生产管理计划，落实对承租单位安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题并及时督促整改。

（二）加强协作，深化安全监管

麻涌应急管理分局及各行业安全监管部门加强协作深化安全监管，**一是**要认真总结事故教训，深入分析辖区企业安全管理存在的问题漏洞和薄弱环节，进一步督促企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，指导企业加强安全管理自查自纠，确保各类安全生产隐患能够及时发现、及时整改，实现源头管控；**二是**要持续深化危险作业安全监管，充分发挥专职安全巡查员全覆盖巡查作用，及时发现并制止未按规定落实作业报备的危险作业行为，加强行政执法检查力度，严厉打击违法违规作业行为，堵塞安全漏洞；**三是**要加强事故警示与安全生产宣传教育，充分运用网络、微信、微视频等媒体渠道，及时推送典型事故案例，广泛宣传安全生产知识，增强广大从业人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围。